

**LEISTUNGSVERTRAG_ear AHK_u_Reg.
Nr.: JJJJ_MM_NAME_001**

zwischen

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

(im folgenden „AG“)

und

WEEE Return GmbH, Lahnstraße 31, 12055 Berlin

(im folgenden „AN“)

Präambel:

Der AG ist in seiner Eigenschaft als Hersteller und / oder Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten nach Maßgabe des in Deutschland geltenden Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) zur Rücknahme von Elektroaltgeräten gesetzlich verpflichtet oder führt die Rücknahme von Elektroaltgeräten auf freiwilliger Basis durch.

Die gesetzlich verpflichteten Vertreiber haben sich in Deutschland bei der im ElektroG als Gemeinsame Stelle bezeichneten Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) zu registrieren und die gesetzlich festgelegten Rücknahme-, Mitteilungs- und Dokumentations- sowie Informationspflichten nach Maßgabe des ElektroG in seiner jeweils aktuellen Fassung zu erfüllen.

Basierend auf dem in Deutschland geltenden ElektroG beauftragt AG den AN mit der Abholung, Behandlung, Recycling, Verwertung und Beseitigung gebrauchter Elektro- und Elektro- und Elektronikaltgeräte der Sammelgruppe 1-6 § 14 (1) ElektroG und Anhang I ElektroG in den von der Stiftung EAR zugewiesenen Entsorgungsgebieten.

Darüber hinaus haben Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union Elektro- und Elektronikgeräte anbieten bzw. an Endnutzer vertreiben, die Pflichten nach der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38) zu erfüllen. Sofern sie in dem Mitgliedstaat der EU nicht niedergelassen sind, müssen sie eine dort niedergelassene natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft bevollmächtigen, die dort für die Erfüllung der o. g. Pflichten verantwortlich ist.

Mit diesem Vertrag nimmt der AG am System des AN teil und beauftragt diesen mit Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien folgenden Vertrag:

§1 Vertragsgegenstand

1.1

In Abstimmung mit dem AG stellt der AN den seitens der Stiftung EAR zugewiesenen kommunalen Übergabestellen ein System zur Rücknahme, Verwertung und Beseitigung von Elektro-Altgeräten sämtlicher Marken für definierte Gerätekategorien zur Verfügung.

1.2

Der AG beauftragt den AN in Deutschland mit der administrativen Durchführung der (Erst-) Registrierung bei bzw. der administrativen Durchführung der (Erst-) Anzeige gegenüber der EAR, sofern dies gem. **Anlage 3** des vorliegenden Vertrages eine vom AN zu erbringende Leistung darstellt.

1.3

Die diesen Vertrag umfassenden Gerätekategorien sind in der Anlage 1 aufgeführt. Die Einteilung der Elektro- und Elektronikaltgeräte zu den einzelnen Gerätekategorien orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben sowie den Zuordnungen des EAR.

1.4

Der AG verpflichtet sich, während der Laufzeit des Vertrages keinen gleichartigen Vertrag zur Rücknahme und Verwertung von Elektro-Altgeräten der Sammelgruppen 1,2,3,4,5 und 6 (gemäß § 14 (1) ElektroG und ElektroG Anhang I mit einem anderen Anbieter zu schließen.

1.5

Nach Maßgabe der **Anlage 3** beauftragt der AG den AN mit der administrativen Durchführung von Meldungen gegenüber der EAR oder anderen nationalen Rücknahmesystemen sowie staatlichen Koordinierungsstellen im europäischen Ausland, soweit dies zulässig und möglich ist und der AG dem AN die erforderlichen Daten fristgerecht (bis zum einschließlich 15. Tag des Folgemonats), vollständig sowie korrekt bekannt gibt.

1.6

Wenn der AG gewerbsmäßig unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln im europäischen Ausland neue und / oder gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (EEG) für Endnutzer anbietet bzw. neue und / oder gebrauchte EEG an Endnutzer vertreibt, ist er nach Maßgabe der national geltenden Gesetze und Verordnungen für die Einhaltung der Pflichten im Hinblick auf das Inverkehrbringen von EEG und die Rücknahme von EEG des jeweiligen (Empfänger-) Landes verantwortlich. Sofern vom AG **gem. Anlage 3** beauftragt, übermittelt der AN in diesem Zusammenhang, die vom AG in vollständigem und korrektem Umfang bereitgestellten Daten an das entsprechende nationale Rücknahmesystem bzw. die zuständige staatliche Koordinierungsstelle in den betreffenden Ländern. Der AN wird den AG beim Abschluss von Verträgen mit nationalen Rücknahmesystemen und der Übermittlung von Daten unterstützen. Der AN ist damit lediglich als Vermittler anzusehen und übernimmt zu keiner Zeit die gesetzlichen Verpflichtungen des AG.

§2 Vertragserfüllung

2.1

Der AN verpflichtet sich gegenüber dem AG die Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräte an den durch das EAR zugewiesenen kommunalen Übergabestellen durchzuführen.

2.2

Der AN stellt an den zugewiesenen kommunalen Übergabestellen geeignete Behälter auf. Die Behälterspezifikationen und die Anzahl der Behälter pro Übergabestelle sind in **Anlage 2** dieses Vertrages aufgeführt. Im Einzelfall kann der AN in Absprache mit der kommunalen Übergabestelle auf Grund örtlicher Gegebenheiten von den Maßgaben gemäß Anlage 2 dieses Vertrages abweichen.

2.3

Der AN übernimmt die seitens durch den Betreiber der kommunalen Übergabestelle befüllten Behälter nach Beauftragung durch den AG, (der EAR) oder des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ÖrE) gemäß den in **Anlage 2** dieses Vertrages definierten Kriterien.

2.4

Der AN verpflichtet sich, die übernommenen Geräte fachgerecht- und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu transportieren, zu behandeln, zu verwerten und zu beseitigen. Der AN führt die Geräte und die aus den Geräten aufbereiteten Stoffe und Rückstände vorrangig einer stofflichen oder energetischen Verwertung zu. Falls eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, werden die Abfälle unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben einer ordnungsgemäßen und allgemeinwohlverträglichen Beseitigung zugeführt.

2.5

Der AN erfüllt die Aufgaben des Vertrages durch den Einsatz von geeigneten Entsorgungsdienstleistern. Dabei stellt der AN sicher, nur solche Entsorger zu beauftragen, die eine ordnungsgemäße Abwicklung der Aufgaben gemäß 2.4 dieses Vertrages und im Sinne der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten und Entsorgungsfachbetrieb im Sinne von § 56 Abs. 2 KrWG in Verbindung mit der nach § 57 KrWG erlassenen Rechtsverordnung sind. Der AN wird die beauftragten Entsorger regelmäßig auf Einhaltung der ordnungsgemäßen Vertragserfüllung überwachen.

2.6

Der AG hat das Recht, die Fachbetriebe des AN bzw. der vom AN beauftragten Entsorger nach Vorankündigung Qualitäts-Auditierungen durch Beauftragte des AG durchzuführen.

2.7

Weiterhin sind dem AG auf Anfrage folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

- Genehmigung nach BlmschG der Recycling-Verwertungsanlage
- Beförderungserlaubnis nach § 54 Abs. 1 KrWG
- Entsorgungsfachbetriebszertifikat inkl. Tätigkeiten, Anlagen und des Verzeichnis der AVV der Abfälle, für die der AN bzw. die von ihm beauftragten Entsorger zertifiziert sind

2.8

Für die Erbringung der vereinbarten Leistungen gem. der Ziffern 1.5 und 1.6 des vorliegenden Vertrages sind diverse Vorleistungen des AG, wie beispielsweise fristgerechte Meldungen und Informationen, zwingend notwendig. Der AG verpflichtet sich sämtliche Vorleistungen fristgerecht und ordnungsgemäß nach den Vorgaben des AN sowie nach Maßgabe des vorliegenden Vertrages zu erbringen. Der AG hat jede nachträgliche Änderung sowie jede erforderliche Korrektur der bekannt gegebenen Daten dem AN zu melden. Alle Folgen, die aus der schuldhaft verursachten Fehlerhaftigkeit, Versäumnis oder Verspätung einer Meldung, deren Korrektur oder Änderung resultieren, hat der AG allein zu verantworten und den AN auch gegenüber Ansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos zu halten.

2.9

Die Übermittlung aller Daten und Unterlagen insbesondere für Leistungen gem. der Ziffern 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 und 1.6 des vorliegenden Vertrages erfolgt ausschließlich unter Verwendung der internetbasierten WEEE Return-Plattform, zu welcher der AG mit Vertragsabschluss für die Laufzeit dieses Vertrages einen personalisierten Zugang erhält. Insofern erkennt der AG die Verbindlichkeit von elektronisch abgegebenen Meldungen und alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen nach diesem Vertrage an. Nach Maßgabe des AN kann die Übermittlung auch auf einem anderen (elektronischen) Wege erfolgen, sofern dies nach billigem Ermessen des AN technisch oder organisatorisch erforderlich sein sollte. Die hierzu notwendigen Prozesse, Systeme, Dateiformate etc. werden ausschließlich vom AN vorgegeben und dem AG unter Beachtung eines Vorlaufes von mindestens 5 Werktagen mitgeteilt. In Ausnahmefällen ist eine kürzere Vorlaufzeit zulässig, sofern etwa auftretende technische Probleme eine kurzfristigere Reaktion erforderlich machen sollten. In derartigen Fällen wird der AN jedoch versuchen, eine etwaige Beeinträchtigung der Datenverarbeitung zu vermeiden oder die Dauer der Einschränkung auf ein Minimalmaß zu reduzieren.

2.10

Der AG wird den AN als beauftragten Dritten im System der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register für die vertragsgegenständlichen Gerätearten hinterlegen, um sicherzustellen, dass alle an sie gerichteten Anordnungen zur Abholung im Sinne des § 16 Abs. 5 ElektroG unverzüglich an den AN weitergeleitet werden. Der AN verpflichtet sich, gemäß den gesetzlichen Regelungen, unverzüglich nach Erhalt einer Anordnung, das in der Anordnung bezeichnete Behältnis (einschließlich der darin befindlichen Altgeräte) bei der angegebenen Sammelstelle abzuholen (Entsorgungsfall). Die unverzügliche Abholung bedeutet eine Abholung innerhalb der Fristen des ElektroG.

§3 Dokumentation

3.1.

Der AN stellt dem AG eine nachvollziehbare Dokumentation der gemäß Präambel beauftragten Abfallstoffe von der Erfassung bis zur Verwertungs- und Recyclingquoten relevanten Schnittstelle entsprechend den Anforderungen des EAR zur Verfügung.

3.2

Eine Ausweisung von „new waste“ oder bestimmter Marken im Gesamtmassestrom ist nicht Gegenstand des Vertrages. Sortieranalysen zur Bestimmung von Aufteilungsschlüsseln können gesondert beauftragt werden.

3.3

Die Parteien vereinbaren hiermit die Bereitschaft, technische Konzepte zur Weiterentwicklung oder Erleichterung einer Dokumentation gemeinsam zu entwickeln.

3.4

In Ergänzung zu 3.1 dieses Vertrages weist der AN dem AG die erzielten Verwertungs- und Recyclingquoten gemäß § 22 ElektroG anhand der Mengenströme gemäß 3.1 in Form eines durch einen unabhängigen Sachverständigen erstellten Gutachten nach.

§4 Leistungsentgelte, Abrechnung

4.1

Der AN verpflichtet sich, die gemäß **Anlage 3** dieses Vertrages aufgeführten Leistungen für die kommunale Anfallstelle kostenfrei zu erbringen, sofern die in Anlage 2 dieses Vertrages festgelegten Kriterien eingehalten werden.

4.2

Der AN erstellt, bei Bedarf, monatliche Sammelrechnungen unter Angabe aller Einzel-Abholungen ab den kommunalen Übergabestellen gemäß den Beauftragungen.

4.3

Die vereinbarten Entgelte ergeben sich aus Anlage 3 dieses Vertrages.

4.4

Die Leistungsentgelte gemäß Anlage 3 dieses Vertrages sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum.

4.5

Ändern sich die der Kalkulation dieses Preises zugrundeliegenden Parameter als Folge von Änderungen der Gesetzgebung, einer wesentlichen oder nachhaltigen Veränderung der Erlöse der sekundären Rohstoffe oder andere wesentliche Parameter, die der Kalkulationsgrundlage dieses Vertrages zugrunde liegen, kann der AN jeweils mit Wirkung zum Beginn des nächsten Quartals eine entsprechende Preisanpassung verlangen.

Dies kann auch zeitliche begrenzte Veränderungen bedeuten. Voraussetzung hierfür ist, dass der AN dem AG die geänderten Preise mindestens vier Wochen im Voraus anzeigt. Im Falle einer Nichteinigung hat der AN das Recht, den Vertrag ohne weitere Auflagen seitens des AG zum Ende des nächsten Monats fristlos zu kündigen.

4.6

Für den Fall einer Vergütung für Leistungen ist es zwingend notwendig, dass der in **Anlage 6** beigefügte Gutschriftenvertrag vor der Stellung vollständig von dem AG an den AN übermittelt wird.

§5 Gewährleistung

5.1

Alle Leistungen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Mangel aufweisen. Sind nach Wahl des AG nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen.

5.2

Mängelansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten.

5.3

Zunächst ist dem AN die Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben.

5.4

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der AG das Leistungsentgelt mindern. Er kann aber auch nach 7.2 dieses Vertrages den Vertrag kündigen. Unbeschadet von diesen Rechten hat der AG auch das Recht, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen.

5.5

Mängelansprüche bestehen nicht bei einer unerheblichen Abweichung von der vereinbarten Qualität.

5.6

Wenn der AG von einem Dritten wegen öffentlich-rechtlicher Maßnahmen/Verpflichtungen oder privatrechtlich in Anspruch genommen wird, stellt der AN den AG insofern frei, als er für entsprechende Abhilfe sorgt und die sich aus der Inanspruchnahme entstehenden Aufwendungen ersetzt. Der AN wird dem AG bei gerichtlichen Maßnahmen des Dritten jede erforderliche Unterstützung gewähren.

§6 Haftung, Versicherung

6.1

Zum Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund sind die Vertragsparteien nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Diese Beschränkung gilt nicht bei Schäden, die auf Verletzung vertragswesentlicher Pflichten in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise (Kardinalpflichten) beruhen.

6.2

Der AN sorgt auf eigene Kosten zur Abdeckung genannter Haftungsrisiken für ausreichenden Versicherungsschutz. Der AG ist berechtigt, die Vorlage von Bestätigungen über den Versicherungsschutz zu fordern.

§7 Laufzeit, Kündigung, Anpassungen

7.1

Diese Vereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.

7.2

Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von 4 Monaten zum 31.12 eines Kalenderjahres gekündigt werden.

7.3

Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Vertrag ganz oder teilweise fristlos zu kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine Vertragspartei gegen wesentliche Regelungen dieses Vertrages verstößt und das beanstandete Verhalten trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung nicht innerhalb einer angemessenen Frist abgestellt hat. Weitere Gründe sind z.B. Zahlungsunfähigkeit, Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens und Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse beim jeweils anderen Vertragspartner.

7.4

Jede Kündigung hat schriftlich per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen.

§8 Vertraulichkeit

8.1

Die Parteien werden sämtliche Informationen, Daten und Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag zugänglich gemacht werden bzw. wurden oder welche sie durch deren Auswertung erlangt haben (im folgenden „Vertrauliche Informationen“), ausschließlich für die Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag nutzen und sie nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei kommerziell oder in sonstiger Weise verwerten.

8.2

Die Parteien werden die Vertraulichen Informationen streng geheim halten und nur solchen Personen zugänglich machen, die mit der Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag unmittelbar betraut sind und ihrerseits im ausreichendem Umfang zur Geheimhaltung verpflichtet sind.

8.3

Dem Informationsempfänger ist es ferner untersagt, für die im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung erlangten oder überlassenen Informationen oder Teile davon, gewerbliche Schutzrechte anzumelden. Der Informationsempfänger ist daher nicht berechtigt, eine Schutzrechtsanmeldung, deren Gegenstand vollständig oder teilweise auf der Offenbarung von Informationen im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung beruht oder davon abgeleitet ist, zu tätigen.

8.4

Durch diesen Vertrag und die gegenseitige Mitteilung von Informationen sowie die Übergabe von Daten, Zeichnungen, Mustern etc., gleichgültig ob hierfür Schutzrechte bestehen oder nicht, werden keinerlei Eigentums-, Lizenz-, Nachbau-, Nutzungs- oder sonstige Rechte eingeräumt.

8.5

Die vorliegende Geheimhaltungsvereinbarung erstreckt sich auf sämtliche Mitarbeiter, Angestellte, Beauftragte und sonstige Erfüllungsgehilfen, ohne Rücksicht auf die Art und rechtliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Die Parteien verpflichten sich, diesem Personenkreis entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen aufzuerlegen, soweit dies noch nicht geschehen ist.

8.6

Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Beendigung dieses Vertrags für die Dauer von 2 Jahren fort.

8.7

Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht nicht bzw. nicht mehr, wenn und soweit die betreffenden Informationen nachweislich

- allgemein bekannt sind bzw. geworden sind, oder
- ohne Verschulden der Parteien allgemein bekannt werden, oder
- rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden, oder
- bei der Partei bereits vorhanden sind, oder
- aufgrund gesetzlicher Informationspflichten, rechtlichen Anordnungen, behördlichen Regelungen oder rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung von der jeweiligen Partei offen zu legen sind. Die verpflichtete Partei wird in diesem Fall nach besten Kräften für eine vertrauliche Behandlung dieser Informationen durch das zuständige Gericht oder die

zuständige Behörde Sorge tragen und die andere Partei unverzüglich über die Aufforderung zur Herausgabe unterrichten.

8.8

Die Parteien werden sämtliche im Rahmen dieser Vereinbarung überlassenen Vertraulichen Informationen und Kopien hiervon (auch auf elektronischen Datenträgern) auf Wunsch der jeweils anderen Partei vernichten oder an diese zurückgeben.

8.9

Sofern einer Partei eine Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung bekannt ist bzw. sobald sie hiervon Kenntnis erlangt, wird sie unverzüglich die jeweils andere Partei hierüber schriftlich informieren.

§9 Schlussbestimmungen

9.1

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch.

9.2

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz des AN. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 ZPO bleibt hiervon unberührt. Die Parteien erklären hiermit, dass sie Kaufleute im Sinne der Bestimmungen des HGB sind.

9.3

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen ggf. später vereinbarten Verzicht auf die Schriftform.

9.4

Die nachfolgend angeführten und diesem Vertrag beigelegten Anlagen 1 – 6 sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages.

9.5

Für das Rechtsverhältnis gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der AN diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

9.6

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall eine Vereinbarung treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt; dies gilt sinngemäß im Falle einer Vertragslücke.

 Ort den

 Berlin, den

 Auftraggeber

 Auftragnehmer

Anlage 1

Sammelgruppen gemäß § 1 dieses Vertrages, die in diesem Verträge mit dem AN vereinbart sind:

- 1.) Sammelgruppe 5 gem. § 14 (1) ElektroG

Anlage 2

Behälterspezifikation sowie Behälteranzahl an den kommunalen Übergabestellen gemäß § 2 dieses Vertrages:

1.) **Sammelgruppe 5**

Behälterspezifikation: Container mit Füllvolumen von mindestens 10 cbm oder 38 cbm
Eurogitterbox je 0,75 m³

Behälteranzahl: ein Abrollcontainer oder drei Absetzcontainer je Übergabestelle
7 Stück Eurogitterbox je 0,75 m³ als Sondertransporteinheit der SG 5 für batteriebetriebene Altgeräte

Anlage 3

Vereinbarte Leistungsentgelte gemäß § 4 dieses Vertrages:

Leistungsgebiet: Deutschland¹

Jährliche Kosten WEEE Registrierung

1.	Jährliche Systempauschale	129,00 Euro ²
	- Stammregistrierung als Hersteller bei der Stiftung ear - Bereitstellung der Daten für die Jahres-Statistik-Mitteilung bei der Stiftung ear - Jährliche Aktualisierung der Registrierung im ear-System - Durchführung der Ist-Input- und Ist-Outputmeldungen	

¹ Gebühren der nationalen Systeme und der insolvenz sicheren Garantie sind nicht Bestandteil dieses Vertrages

² Der Registrierungsservice der WEEE Return berücksichtigt eine Geräteart sowie eine Marke. Jeder weitere Marke oder Geräteart wird mit einer einmaligen Gebühr von 79,95 € berechnet.

Anlage 4: Vollmacht EAR

Das Unternehmen

Vollmachtgeber -

bevollmächtigt die

WEEE Return GmbH

Lahnstrasse 31

12055 Berlin

Telefon: +49 (0) 30/68 408 728

Email: weee-return@remondis.de

Bevollmächtigte-

als beauftragte Dritte im Sinne des § 43 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltfreundliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG), alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus § 7 Absatz 1 ElektroG erforderlichen Maßnahmen zu treffen sowie für den Vollmachtgeber notwendigen oder nützlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und Handlungen (z. B. im System der Stiftung ear) vorzunehmen. Hierzu stellt der Vollmachtgeber Benutzer ID und Passwort für den Systemzugang bei der Stiftung ear der Bevollmächtigten streng vertraulich zur Verfügung.

Die Vollmacht gilt insbesondere für den Abschluss von Verträgen für die notwendigen Garantien sowie für die Ausübung der Stimmrechte zur Willensbildung in den Gremien der Stiftung ear, soweit diese im Zusammenhang mit der Garantie und der Registrierung stehen. Die Bevollmächtigte tritt gegenüber den zuständigen Behörden bzw. der Stiftung ear als Ansprechpartner für die sich hierfür aus dem ElektroG entstehenden Verpflichtungen der Vollmachtgeber auf.

Diese Vollmacht beschränkt sich ausschließlich auf Tätigkeiten, die zur Umsetzung der Garantie-Verpflichtungen und der Registrierung aus dem ElektroG notwendig sind. Die Vollmacht schließt für die Bevollmächtigte deren Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ein. Die Vollmacht gilt bis zum Widerruf. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die Stiftung ear vom Widerruf unverzüglich zu unterrichten.

Bei Bevollmächtigung bitte den Hersteller angeben:

Ort und Datum

Unterschrift und Unternehmensstempel

Anlage 5: Stammdaten

Daten des Auftraggebers zur Registrierung <i>data of principal for registration</i>		
1	vollständiger Unternehmensname <i>complete company name</i>	
2	Straße und Hausnummer <i>street and house number</i>	
3	Postleitzahl <i>postal code</i>	
4	Ort <i>city</i>	
5	Bundesland <i>federal state</i>	
6	Land <i>country</i>	
7	Telefon <i>phone</i>	
8	E-Mail <i>e-mail</i>	
9	Steuernummer <i>tax number</i>	
10	Ust-ID	
11	Handelsregisternummer	
12	Registergericht	
13	vertretungsberechtigte Person (Person sollte Impressum oder Handelsregister genannt sein) <i>Name/Email/Telefon</i>	
14	Ansprechpartner/-in <i>contact person</i>	
15	E-Mail Ansprechpartner/-in <i>contact person's e-mail</i>	
16	Telefon Ansprechpartner/-in <i>contact person's phone</i>	
17	digitale Zustelladresse Rechnungen/Gebührenbescheide	

Anlage 6: Gutschriftenvertrag

Angaben für die Ausstellung von Gutschriften zur Erfüllung umsatzsteuerrechtlicher Zwecke

Diese Angaben sind Voraussetzung für die Erteilung von Gutschriften an Sie. Senden Sie daher bitte dieses Schreiben vollständig ausgefüllt an uns.

WEEE Return GmbH Lahnstraße 31 // 12055 Berlin // Deutschland

Fax +49 2306 106-912 // weee-return@remondis.de

Kundennummer: _____

Firmierung: _____

Anschrift: _____

Bankinstitut: _____

IBAN: _____

BIC: _____

☐ Wir sind nicht umsatzsteuerpflichtig.

☐ Wir erklären, dass die in Ihren Belegen ausgewiesene Umsatzsteuer an das zuständige Finanzamt nach jeweils gültiger Umsatzsteuergesetzgebung abgeführt wird.

Finanzamt: _____

USt-ID-Nr. : _____
(oder Steuernummer)

Datum

Stempel und Unterschrift